תחתיהן משום שבועת תקנה אלא לרבי לעזר נשבעים לבני העיר הדא היא דר' שמעון נשבעים לגזברים גזברים מאי עבידתייהו נשבעים לבני העיר במעמד גזברים כי היכי דלא לחשדינהו אי נמי דלא נשוו להו פושעים [א]אע"פ שקבלו בני העיר לשלם אין ההקדש יוצא בלא שבועה: הפריש שקלו ואבד ר' יוחנן[א] אמר חייב באחריותו [א] עד שימסרנו לגזבר רבי שמעון בן לקיש אומר הקדש ברשות הגבוה בכל מקום שהוא מתניתא פליגא על ר"ש בן לקיש [א]נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין תחתיהם [ב]לא עוד היא משום שבועת תקנה: (א)תני[ב] [ב]הראשונים נופלים לתקלין חדתין והשניים נופלין לתקלין עתיקין. אלו הן הראשונים ואלו הן השניים רבי פנחס בי [ג]ר' חייא (חנינא) ור' אבא מרי חד אמר אלו ששלחו בני העיר תחלה וחרנה אמר אלו שהגיעו לידי גזברין תחלה:

הלכה ב מתני' [ג]הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם נתרמה התרומה מעל [ד]השוקל (ב)שקלו מן ההקדש ונתרמה התרומה וקרבה הבהמה מעל ממעשר שני ומדמי שביעית יאכל כנגדן:

גמ' השוקל כו' אנן [ד] תנינן אם קרבה הבהמה ותני דבי ר' אם נתרמה התרומה (נ"א אנן תנינן אם נתרמה התרומה ותני דבית רבי אם קרבה הבהמה אמר ר' לעזר מאן תנא אם קרבה הבהמה ר"ש דר"ש אומר מיד וכו') מאן תנא אם נתרמה התרומה רבי שמעון היא דאמר[ה] רבי שמעון [ג]מיד היה מקבל מעותיו והכהנים זריזים הן וקשיא אילו הגונב עולתו של חבירו ושחטו סתם סתמא לא לשם בעלים הראשונים מכפרת אמר ר' יודן תיפתר במסוים משל[ו] בית רבן גמליאל שהיה מתכוין [ד]ודוחפו לתוך הקופה [ב] וחש לומר שמא לשיריים הן נופלין וכי יש מעילה בשירים אלא כרבי מאיר דרבי מאיר אומר [ה]מועלין[ז] בשיריים [ה]עוד היא במסוים [ח]של בית רבן גמליאל [ו]שהיה מתכוין ותורמו לשמו: מה נהנה (ג)א"ר אבין בשם רבנן דתמן מכיון שב"ד ראוין למשכן ולא משכנו כמו שנהנה: ממעשר שני וכו' דכתיב [1]אך בכור אשר יבכר לה' בבהמה (ד)לא יקדיש איש אתו כלי[ט] שהוא קודש [ו]אין קדושה חלה [עליו] כיצד הוא עושה מביא סלע של חולין ואומר מעות מעשר שני (ה)בבל מקום שהן יהו מחוללין על סלע זו ואותה סלע נתפס לשם מעשר שני [ז]והשאר נעשו שקלים:

מתני'

קרבן העדה

גוזברין מאי עבידתייהו. וה"פ לר"א כיון דאין הגוזברין חייבין באחריות שקלים אלו א"כ הקדשות ניניהו ואין נשבעין על ההקדשות כאילו לכו"ע: **ומשני נשבעים לבני העיר.** ליטול שכרן במעמד הגוזברין מפני שההפסד על ההקדש: **אע"פ שקיבלו וכו'.** אדר' יוחנן קאי דקאמר לשבועה זו תקנת חכמים היא שאין הקדש יוצא בלא שבועה הלכך אפילו קיבלו אנשי העיר עליהן ואמרו הואיל ואנו משלמין אין רצוננו שישבע השליח שהוא נאמן לנו אין שומעין להן שאין הקדש יוצא בלא שבועה: **חייב באחריותו.** אפילו לאחר שנתרמה התרומה עד שימסרנו לגזבר: **הקדש ברשות גבוה בכל מקום שהוא.** ואפילו קודם שנתרמה פטור: **ובני העיר שוקלין תחתיהן.** ואס"ד כי גזא דרחמנא הוא אף קודם שנתרמה יהיו בני העיר פטורין: **ומשני לא עוד היא משום שבועת התקנה.** אף זו מן התקנה שלא יזלזלו בהקדשות וישלחו אותן ע"י שליח אלא כל אחד יביא שקלו בעצמו לשם דמצוה בו יותר מבשלוחו: **תני הראשונים וכו'.** אנמצאו או שהחזירום הגנבים קאי דהשתא שניהם לפנינו: **אלו ששלחו בני העיר תחלה.** הן הראשונים: **וחורנה אמר.** ואידך אמר:

הלכה ב מתני' על ידו. בשבילו והלך השליח ושקלו בשביל עצמו: **אם נתרמה התרומה.** קודם ששקל בשביל עצמו: **מעל.** דמיד שנתרמה התרומה על העתיד לגבות היה זה השקל שנתן לו חבירו לשקול עליו ברשות הקדש וכשנתנו בשביל עצמו נהנה מן ההקדש ובגמרא מפרש מה נהנה: **השוקל שקלו מן ההקדש.** שהיו בידו מעות שהוקדשו לבדק הבית וכסבור שהן של חולין ושקל מהן שקלו ונתרמה התרומה וקנה בהמה באותה התרומה והקריבוה אז נתחייב השוקל קרבן מעילה אבל לא קודם לפי שאין מעילה אלא במוציא מן ההקדש לחולין אבל המוציא מהקדש להקדש אע"פ שנהנה אינו מועל אלא אחר שעשה מעשה בהקדש השני: **יאכל כנגדן.** בגמרא מפרש לה: **גמ' אנן תנינן.** ברישא דמתניתין אם נתרמה התרומה ותנאי דבי רבי תנו אף ברישא וקרבה הבהמה ולא פליגי דתנא דידן סמיך אסיפא שמפרש בה מעילת שניהם (והרא"פ הגיה ללא צורך): **ה"ג אר"א דלא כר"ש דר"ש אומר.** לקמן ספ"ד: **מיד היה מקבל מעותיו.** ר"ש פליג אהא דתנן התם המספק אינו מקבל את מעותיו עד שיהא המזבח מרצה ור"ש סובר דמיד היה מקבל את מעותיו ולא חיישינן שמא יארע בהן פסול ונמצא ההקדש נפסד מפני שהכהנים זריזין הן הרי שאפילו לא קרבה הבהמה אלא שקנו אותה כבר יצאו המעות לחולין ומעל: **וקשיא.** אמתניתין למה מעל אילו מי שגנב עולתו של חבירו ושחטה סתם ודאי לבעלים הראשוני' מכפרת א"כ ה"נ גבי שקלים כשניתנו ללשכה אינו ניכר השקל של מי הוא והוא נתרם סתם לשם מי שהוא וחוזר השקל לבעלים הראשונים ולמה יהא חייב קרבן מעילה: **במסויים.** שניכר וידוע שהוא של שני ואיירי שעשה כמו שעשו של בית רבן גמליאל כדתנן לקמן פ"ג שהיה מתכוין וזורקו לקופה: **ופריך וחש לומר וכו'.** למה הוא מביא קרבן מעילה דלמא לא נקנה בהמה משקל זה אלא ניתותר בקופה הגדולה והן שירי הלשכה: **וכי יש מעילה בשיריים:** בתמיה: **אלא כר"מ וכו'.** וכי נוקים סתמא דמתניתין כר"מ דסובר יש מעילה בשיריים ולית הלכתא כוותיה אלא כר"י דפליג עליה: **ומשני עוד היא במסויים וכו'.** כלומר כבר אוקימנא לה במסויים וכבית ר"ג א"כ איכא למימר שידוע שמשקל זה קנו בהמה: **מה נהנה.** ולמה תנן שמביא קרבן מעילה דמאי דנהנה דקעביד מצוה לאו הנאה היא דמצות לאו ליהנות ניתנו: **כמו שנהנה.** שהציל עצמו בממון ההקדש ונהנה בשקל הזה: **כל שהוא קדש אין קדושה אחרת חלה עליו.** הלכך שקל זה ששקל מעות מעשר שני אינו קדוש כלל לשם קרבנות: **כילד הוא עושה.** אם שקל שקלו ממעשר שני או משביעית: **והשאר.** מעות הראשונות שנתן לשם מחצית השקל נעשין שקלים שהרי כחולין הן עכשיו:

עוד היא משום תקנה. כלומר כמו למעלה לשבועות השליח משום תקנה ה"נ תשלומין דבני העיר נמי משום תקנה כדי שיהא הבעלים נזהרים בשמירתן. ומ"מ כשנתרמה התרומה כיון דקאי לגמרי ברשות הגזבר לא עבדו רבנן תקנתא וכ"מ לענין שבועה דאפילו קודם שנתרמה אין לו להשליח לישבע אלא שבועה דרבנן ועוד כ"מ דאין משלמין כפל על המעות הללו לאחר שהופרשו לשקלו אף שעדיין ביד בעלים: **הראשונים כו'.** אנמצאו או שהחזירום הגנבים קאי דהשתא שניהם לפנינו: **ששלחו בני העיר תחלה.** הן הראשונים: **מתני' אם נתרמה התרומה.** קודם ששקל בשביל עצמו כיון דהתרומה היא גם על העתיד לגבות נמצא היה השקל זה שנתן לו לשקול עליו ברשות ההקדש וכששקלו בשביל עצמו הרי נהנה מן ההקדש לפיכך מעל ובגמרא מפרש מה נהנה: **מן ההקדש.** שהיה בידו מעות שהקדיש לבדק הבית וכסבור שהם של חולין ושקל מהן שקלו ונתרמה התרומה וקנה בהמה באותו תרומה והקריבוה אז נתחייב השוקל קרבן מעילה אבל קודם לכן לא מעל לפי שאין מעילה אלא במוציא מן ההקדש לחולין אבל המוציא מן ההקדש להקדש אע"פ שנהנה אינו מועל אלא אחר שעשה מעשה בהקדש השני והא דלא תני לה ברישא נמי קרבה הבהמה משום דברישא המעילה בדבר שאין בו פגם דמתחלה נמי כשנתן זה לשקול על ידו להוליכה לגזבר נתן והרי נתן לגזבר לכך מעל מיד אבל הכא דהמעילה בדבר שיש בו פגם דמתחלה הוקדש המעות לבדה"ב וזה נתן לשקל להקרבה אינו מעל עד שיפגום כדתנן לה במס' מעילה (י"ח) כל דבר שיש בו פגם לא מעל עד שיפגום שאין בהם פגם כיון שנהנה מעל כן הוא לשון הגאון החסיד נ"ע: **יאכל כנגדן.** בגמרא מפרש לה: **אנן תנן.** ברישא נתרמה תרומה דמשמע דמעל תיכף אף שלא קרבה ותני דרבי בברייתא גם ברישא וקרבה: **מאן תנא נתרמה.** דמעל מיד אף בשלא קרבה עדיין: **ר"ש.** בספ"ד מיד היה מקבל מעותיו. המספק קרבנות היה מקבל המעות מיד נמצא תיכף כשנתרמה נעשה קדשי מזבח זה השקל שנתן לו לשקול ע"י ולפיכך מעל מיד דאילו לתנא דמתני' דס"ל המספק אינו מקבל מעותיו עד שיהא המזבח מרצה אע"פ שנתרמה הרי היא כאילו לא נתרמה עדיין דמה לי כשהן בלשכה או ביד הגזבר כיון שאינו נותנה עדיין לצורך הקרבנות ולא מעל עד שקרבה: ה"ג **דר"ש אומר מיד היה מקבל מעותיו.** ותו לא דכאן אין אחריות מזבח עליו רק שיגיע שקלו להקדש וכיון שנתרמה על חבירו הוי דהקדש משא"כ גבי המספק צ"ל דזריזין הן כדי שלא יבוא לידי פסול ולכן לקמן גרסי' לה דכהנים זריזים הם: **לשם בעלים הראשונים מכפרת.** אמתני' פריך אמאי מעל בששקל ע"י עצמו הלא השקל אינו ניכר של מי הוא ויעלה השקל לשם בעלים הראשונים כמו בגונב עולתו של חבירו: **במסוים.** שנתן השקל מסוים ונתכוין לתרום לשמים: **ופריך וחש כו'.** שמא לשיריים נפלו ולא נקנה בהמה משקל זה אלא ניתותר בלשכה והן שירי הלשכה ולמה מעל וכי יש מעילה בשיריים: **אלא כר"מ.** דאמר לקמן מועלין בשיריים: **עוד תפתר.** כלומר ואבע"א: **במסויים כהדא של בית ר"ג שהיו מתכוונין ודוחקין לקופה.** ולא היה נשאר בשיריים: **מה נהנה.** למאי מביא קרבן מעילה הא אין מעילה אלא בנהנה מן ההקדש והכא מאי הנאה איכא ואי דקעביד מצוה שנתן לשקלו הא לאו הנאה היא דמצות לאו ליהנות נתנו: **כמי שנהנה.** שהציל עצמו בממון הקדש: **כל שהוא קדוש אין קדושה אחרת חלה עליו.** הלכך שקל זה ששקל ממעות מעשר שני אינו קדוש כלל לשם קרבנות: **כילד הוא עושה.** אם שקל שקלו ממע"ש או משביעית: ה"ג **והראשונים נעשים שקלים.** דהיינו מה שנתן בראשונה לשקלו נעשה עכשיו שקלים כיון שכבר חללו ונעשה חולין:

ריבב"ן

שלא נתרמה התרומה וההפסד לבני העיר: **אלו ואלו שקלים.** ירושלמי תני הראשונים נופלין לתקלין חדתין והשניים נופלין לתקלין עתיקין אלו הן ראשונים אלו הן שניים ר' פינחס ור' אבא ח"א אלו ששלחו בני העיר תחלה וחרנה אמר אלו שהגיע ליד הגזבר תחלה: **ואין עולה להן לשנה הבאה.** מפרש ביומא בפר' שני שעירי טעס לפי שאין חובות שנה זו קרבין לשנה הבאה מתני' דלא כר' יהודה דאמר התם עולין לשנה הבאה: **משנה ב הנותן שקלו לחבירו לשקול על ידו ושקלו ע"י עצמו מעל.** דנהנה מן ההקדש הואיל שכבר נתרמה התרומה וכל היכא דאיתינהו בי גזא דרחמנא איתינהו וזה נתכוין לשקול לצאת חובתו כסבור שלא נתנה לו חבירו מעל חייב קרבן מעילות כדין הנהנה מן ההקדש שוגג: **מן ההקדש.** היו מעות הקדש בידו [וקסבור] חולין הן ונתנן לשקלו וקרבה בהמה מעל סתמא דלא כר' שמעון דתניא בתוספתא פ"א השוקל שקלי זוזיו מן ההקדש כיון שלקחו בהמה [מעל] ד"ר שמעון וחכ"א לא מעל עד שיזרקו הדמים: **ממעשר שני יאכל כנגדו.** אם נתן השקל ממעות מעשר שני יחללנו על מעות שבידו ויאכלם בירושלים וכן דמי שביעית יחללם במעות אחרים וינהוג בהן קדושת שביעית:

תקלין חדתין

אה"נ דפטורים אלא תקנתא דרבנן היא: **אלא לר"א.** דמוקי ליה כר"ש דוקא ע"כ דס"ל דשבועה זו דאורייתא הא ניחא בשבועה שנשבעין לבני העיר שפיר מוקמת לה כר"ש דכיון שחייב באחריותן נכסים דידהו ניניהו ולא של הקדש אבל נשבעין לגזברין דרישא אפי' אי מוקמת לה כר"ש נמי תקשה לך דכיון שברשות הגזברים הם דהקדש ניניהו ושבועה זו למה הא אין נשבעין על ההקדש ונשאר בקושיא ומה שכתוב בספרים ישנים נשבעין לבני העיר במעמד גזברין ל"ג הכא ובש"ס דבבלי ב"מ נ"ח גרסי' לה אליבא דשמואל דמתרץ לרומיא דמתני' דהכא ודהתם דמיירי בש"ס ונשבעין ליטול שכרן וקשיא לן התם א"ה נשבעין לבני העיר מיבעי ליה ואהא משני התם רבה נשבעין לבני העיר במעמד גזברין ולהך תירוצא לא ניחא לן לאוקמא מתני' כר"ש אלא דאתיא ככ"ע ומאן דמוקי לה התם כר"ש לתרוצי רומיא דמתני' מוקי מתני' בשומר חנם ולא ס"ל דמיירי בש"ס ומאי נשבעין לגזברין במעמד גזברין ולכך כי פריך התם אהך תירוצא דמוקי לה כר"ש מהא דנשבעין לגזברין נשאר בקושיא ולא מתרץ לה כדמתרץ רבה אליבא דשמואל משום דהך תירוצא אינו אלא למאן דמוקי מתני' בש"ס ומאן דמתרץ לה כר"ש ע"כ לית ליה דמתני' איירי בש"ס דאל"כ אמאי דוחקיה למוקמי מתני' כיחידאה דאי בש"ס איירי מתני' אתיא ככ"ע אע"כ דליתא להך תירוצא הכא: **ואבד.** קודם שנתרמה התרומה וי"מ אפי' לאחר שנתרמה התרומה: **כ"מ שהוא.** ואפי' נאבדה קודם שנתרמה התרומה:

משנת אליהו

באחריותו מ"מ לאו כנכסיו דמי. ואי קשיא למה נשבעים כיון דהוי כהקדש. על זה אמר משום תקנה ופריך ע"ד דר"י ניחא נשבעין לגוזברין וא"ל לבה"ע משום תקנה. דס"ל דלא כר"ש ולאו כנכסיו הן. וגם בסיפא צ"ל משום תקנה ולא נקט נשבעין לגוזברין כו' לבה"ע אלא משום אורחא דסידרא דעלמא דבנתרמה שייכא טפי לגוזברין ובלא נתרמה להיפוך. וגם דבסיפא עיקר השבועה מדאורייתא משא"כ ברישא משום שפשעו ליתן לש"ח קנסינן להו מדרבנן אבל לר"א דמוקי כר' שמעון ובשניהם כנכסיו הן משום דחייבין באחריותן נשבעין לגוזברין מאי עבידתייהו. ומשני נשבעין לבה"ע במעמד גוזברין כי היכי כו' א"נ דלא ניסוי להו פושעים אע"פ שקבלו בה"ע לשלם אין ההקדש יוצא בלא שבועה והיינו דוקא ברישא בנתרמה דשייכא להגוזברין וכהקדש דמי אע"ג דמשלמין היינו משום דפשעו אבל אם רצו בה"ע למחול שבועתם אין שומעין להם דהא כהקדש הוא ואין הקדש יוצא בלא שבועה ועכ"פ בשניהם נשבעין משא"כ בלא נתרמה לדידיה ומדוקדק לישנא דגמרא דבסוף דבריו של ר"א הוא מ"ש אע"פ כו'. והרמב"ם פסק כר' יוחנן נגד ר"א. ולדידיה בין כך וכך נשבעין ומשלמין. והרמב"ם לשיטתו שפסק בפ"ב מהל' שכירות הלכה ב' וברפ"ה מהלכות טוען דתקנו שנשבעין על ההקדשות כעין של תורה ולכן פסק כאן דנשבעין להן שהוא כעין דאורייתא ומ"מ כיון שחייבין באחריותן ולאו כנכסיו דינא דהקדש דאין יוצא בלא שבועה ולכן פסק אע"פ שבה"ע רוצין למחול שבועתו אין שומעין והוא מוכח מדר"א לר"י במכ"ש דהא לר"א בשניהם כנכסיו ואפ"ה א"י למחול כ"ש לר"י דבשניהם לא כנכסיו. וניכרין הדברים בסמיכות ההלכות דבסוף הלכה ז' סידר דינא דמי שאבד שקלו חייב באחריותו עד שימסרנו לגזבר והוא דינא דר' יוחנן וסברת הסוגיא וא"כ בהלכה ח' כל הסוגיא וכר"י ובסוף הל' ח' ואם אמרו בה"ע כו' לפי שתקנת חכמים כו' הכל סידרא דירושלמי שאחר זה סמיך מ"ש בירושלמי תני הראשונים נופלין לתקלין חדתין כו' וידוע דרכו של הרמב"ם לרמז בסמוכים לעד על שיטתו. ובהלכה ט' סידר סוגיא דבבלי והא דלא נקט בדבריו בהלכה ט' בפסק ההלכה שנשבעין במעמד גזברין וליטול שכרן להאי אוקימתא דש"ס שפסק כוותה. נראה שהוא מפרש דר"י דאמר שם בבבלי ה"מ ר"ש היא קאי על אוקימתא דבש"ס עסקינן אך דלא ניחא ליה האי דוחקא דבמעמד גזברין כו' דלא נזכר

מסורת הש"ס

א) עי' חולין קלט א, ב) תוספתא פרק א, ג) חגיגה, ד) עי' תוספתא מעילה פ"א, ה) לקמן פ"ד ה"ה, ו) לקמן פ"ג הל"ג, ז) לקמן פ"ד הל"ב ובבלי קדושין נד א, ח) משל, ט) עי' ערכין כט א.

עין משפט נר מצוה

ט א מיי' פ"ג משקלי' הלכה ח:
י ב מיי' שם הלט"ו והשגות:
יא ג מיי' שם הל"י ופרק ו ממעילה הל"ג:
יב ד מיי' שם הל"א:
יג ה מיי' שם פ"ב הל"ו ובכ"מ:
יד ו מיי' פרק ו מערכין הל"ח:

נוסחת הבבלי

(א) תני רבי אומר הראשונים היו נופלין כו': (ב) שקלו ממעות הקדש כו' מעל מדמי מעשר שני כו': (ג) א"ר אבין כיון שנתנו ב"ד עיניהם למשכן כו': (ד) לא יקדיש אותו: (ה)) בכ"מ שהן מחוללין כו' ואותן נתפסין כו':

הגהות הגר"א

[א] ה"ג דתני נשבעין לבני העיר וכו': [ב] צ"ל עוד היא משום תקנה. וה"פ כי היכי דלעיל דשבועת השליח משום תקנה ה"נ תשלומין דבני העיר נמי משום תקנה כדי שיהיו הבעלים נזהרים בשמירתן: [ג] ה"ג דאר"ש מיד היה מקבל מעותיו ותו לא ומלות והכהני' זריזין הן נמחק דהא כאן אין אחריו' מזבח עליו רק שיגיע שקלו להקדש וכיון שנתרמה על חבירו הוי דהקדש משא"כ גבי המספק צ"ל דזריזין הן כדי שלא יבוא לידי פסול ולכן לקמן גרסינן לה דכהנים זריזין הן: [ד] ל"ג ודוחפו לתוך הקופה. דא"כ לא הוי פריך וחש לומר וכו'. ולקמן על קושיא דוחש לומר שמא לשיריים וכו'. משני עוד היא תפתר וכו' דוחפו לקופה. והמפרשים נדחקו בזה מאוד. ועיין בק"ע: [ה] צ"ל עוד היא תפתר וכו': [ו] צ"ל שהיה מתכוין ודוחפו לקופה כדפרישית לעיל: [ז] צ"ל והראשונים נעשו שקלים דהיינו מה שנתן בראשונה לשקלו נעשה עכשיו שקלים כיון שכבר חללו ונעשו חולין:

ציון ירושלים

משום שבועת תקנה. עי' בבא מציעא נח וע' בש"ך חו"מ סי' סו ובמרדכי ובחידושי מהר"ם שיף ואני בדרוש הראשון שם בשנת תרי"ז שדרשתי כשנתמניתי לרב דפה דרשתי בענין זה באורך:

גליון הש"ס

[א] משמע דאף לאחר שנתרמה חייב באחריות וכ"פ הק"ע אמנם קשה דא"כ מה קאמר מתניתא פליגא על רשב"ל הא אף לר"י קשה אמאי נשבעין לגזברין הא בעלים משלמין. ואין לומר כיון דחזינן דאף שקבלו בני העיר לשלם אין הקדש יוצא בלא שבועה לר"י משום תקנה ומש"ה נשבעין דאף בלא נתרמה ישבעו לגזברין. ואפשר כיון דקי"ל בלא נתרמה ושקל השליח לעצמו לא מעל וגם הגנב משלם כפל משא"כ בנתרמה התרומה דמעל וגם פטור מכפל כמבואר ברמב"ם הל"א ובכ"מ דקודם שנתרמה כהדיוט הוא א"כ לכך נשבעין לבני העיר לבד משא"כ אם נתרמה דעיקרו הקדש גמור נשבעין לגזברין אף דהבעלים משלמין משום תקנה ובזה מיושבין דברי הירושלמי דקאמר מתניתא בש"ח אבל בש"ש לא בדא והדבר תמוה הרי אף ש"ש פטור דהקדש נתמעט מדין שומרין וגם דברי הרמב"ם הל"ט תמוה דלמה מפרש בלסטים מזוין הא אף בגנבה ואבדה פטור אמנם למפ"ש א"ש דבלא נתרמה דינו כהדיוט וחייב לשלם וצריך לאוקמי בלסטים מזוין וקושיית הש"ס בבלי בב"מ הוא מנתרמה התרומה ודוק. ומיושב ג"כ הא דקאמר הירושלמי לר"א דמוקי כר"ש אמאי נשבעין לגזברין גזברין מאי עבידתייהו ומשני נשבעין לבני העיר במעמד גזברין וקשה אמאי נשבעין כלל לבני העיר משנתרמה התרומה וע' ק"ע והת"ח שלח יד להגיה ולפמ"ש א"ש דגם אחר שנתרמה חייבין בני העיר באחריות לר"י וחייבין לישבע לבני העיר ורק במעמד גזברין דלא ליחשדינהו משא"כ בלא נתרמה להדיוט גמור א"צ מעמד גזברין ובזה יש ליישב קושית התוס' בב"מ דף נח ע"א ד"ה דתנן ודוק היטב: [ב] נראה דאסיפא קא מקשה דעינן קרבה הבהמה דוקא ומקשה דילמא שקלו לשיריים נפל ולא נקרב הבהמה ממנו וכי יש מעילה בשיריים בשלמא ברישא לא בעי' קרבה הבהמה וע' ברמב"ם רק שנדע דלשם השני נתרם ולא לבעלים הראשונים שפיר מוקי לה במסוים משא"כ בסיפא קשה ומסיק עוד הוא במסויים וכו' היינו שדחפו לקופה וקנו מן הקופה קרבנות וזה מדוייק בלשון הירושלמי שכתב עוד הוא וכו'. וא"צ לדחוקים של מהרא"פ וק"ע ודוק:

תורה אור השלם

1. אַךְ בְּכוֹר אֲשֶׁר יְבֻכַּר לַיהֹוָה בִּבְהֵמָה לֹא יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ אִם שׁוֹר אִם שֶׂה לַיהֹוָה הוּא: ויקרא כז כו